**VENTAS Y SERVICIOS – LEY DE IMPUESTO A LAS – ART. 2 N° 2 – LEY N° 21.420, ART. 8° TRANSITORIO – CIRCULAR N° 50 DE 2022 – OFICIO N° 3073 DE 2022 (ORD. N° 3642, DE 21.12.2022)**

---

**Aplicación del inciso segundo del artículo octavo transitorio Ley N° 21.420 a caso que indica de subcontratista.**

Se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento sobre la aplicación del inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420 a servicios contratados por el subcontratista para el cumplimiento de obligaciones para con el contratista.

## I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, el Oficio N° 3073 de 2022 resolvió que a los subcontratos suscritos entre una empresa subcontratista y la empresa principal, celebrados con anterioridad al 1° de enero de 2023, se aplicaría el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420, puesto que se entiende que la expresión servicios "comprendidos" en licitaciones y compras públicas no solo cubre aquellos servicios que constituyen el objeto principal de la licitación o compra publica, sino también los servicios que el adjudicatario o contratista subcontrate con terceros proveedores a fin de cumplir la licitación adjudicada, o compra publica contratada, con anterioridad al 1° de enero de 2023.

Sin embargo, el referido oficio no resolvería de forma expresa la situación tributaria de empresas que presten servicios o sean proveedoras de la empresa subcontratista.

Asimismo, consulta si los servicios contratados antes del 1° de enero de 2023, prestados a la empresa subcontratista en el contexto de una licitación de Empresa de transporte XX mantienen el tratamiento tributario facturando exento de IVA hasta el fin de la licitación.

## II ANÁLISIS

Como es de su conocimiento, la Ley N° 21.420 modificó[1], a contar del 1° de enero de 2023[2], el concepto de hecho gravado "servicio" contenido en el N° 2°) del artículo 2° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), eliminando el requisito que la remuneración del servicio provenga del ejercicio de alguna de las actividades clasificadas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

Luego, a contar de la fecha indicada, se gravará con IVA toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, salvo que concurra alguna exención.

Sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420 dispone que esta modificación del hecho gravado "servicio" no se aplicará respecto de servicios comprendidos en licitaciones del Estado y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas con anterioridad al 1° de enero de 2023.

A partir del inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420, y en lo que interesa a la presente consulta:

1) La expresión servicios "comprendidos" no solo cubre aquellos servicios que constituyen el objeto principal de la licitación o compra pública sino también los servicios que el adjudicatario o contratista subcontrate con terceros proveedores a fin de cumplir la licitación adjudicada, o compra pública contratada, con anterioridad al 1° de enero de 2023.

   Lo anterior, en la medida que los servicios subcontratados sean estrictamente necesarios para la ejecución de la licitación o compra pública y puedan, por tanto, entenderse "comprendidos" en ellas.

---

[1] N° 1 del artículo 6 de la Ley N° 21.420.

[2] Inciso primero del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420.

Al respecto, el Oficio N° 3073 de 2022, señalado en su presentación, no resuelve expresamente el caso de empresas que presten servicios o sean proveedoras de la empresa subcontratista, porque no fue parte de la consulta.

Sin perjuicio de ello, en la medida que las empresas que presten servicios o sean proveedoras de la empresa subcontratista cumplan los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420, así como las instrucciones impartidas por este Servicio en la Circular N° 50 de 2022, podrán entenderse sus servicios "comprendidos" en la licitación adjudicada, o compra pública contratada, con anterioridad al 1° de enero de 2023.

Este Servicio fiscalizará que las empresas que presten servicios o sean proveedoras de la empresa subcontratista cumplan estrictamente los requisitos legales y administrativos para entenderse "comprendidos" en la licitación adjudicada.

2) En cuanto a la situación tributaria de las licitaciones de Empresa de transportes XX., se informa que ya fue resuelto por este Servicio[3], en el sentido que dichas licitaciones (las de Empresa de transportes XX.), adjudicadas con anterioridad al 1° de enero de 2023, se encuentran amparadas por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420.

## III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado se informa que:

1) Empresa de transportes XX., se encuentra comprendida dentro del inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420.

2) Se "comprenden" dentro de la licitación, para los efectos de aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.420, las empresas que presten servicios o sean proveedoras de la empresa subcontratista, que cumplan a cabalidad los requisitos legales y administrativos para entenderse "comprendidos" en la licitación adjudicada.

   Este Servicio fiscalizará el estricto cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para entenderse "comprendidos" en la licitación adjudicada.

**RICARDO PIZARRO ALFARO**
**DIRECTOR (S)**

Oficio N° 3642, de 21.12.2022
**Subdirección Normativa**
Depto. de Impuestos Indirectos

[3] Oficio N° 1775 de 2022.